

0000104-13.2016.8.26.0137

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Cerquilha

Foro: Foro de Cerquilha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Teles dos Santos

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

Fls. 475: Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público a fim de extinguir a pena de multa imposta ao sentenciado, em razão da hipossuficiência do apenado, aliada à inadiável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerquilha

Foro de Cerquilha - Vara Única

Av. Washington Luiz, 2501, Cerquilha - SP - cep 18520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000104-13.2016.8.26.0137 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000104-13.2016.8.26.0137

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Teles dos Santos

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

Fls. 475: Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público a fim de extinguir a pena de multa imposta ao sentenciado, em razão da hipossuficiência do apenado, aliada à inadiável necessidade de se otimizar e racionalizar a atuação jurisdicional e ministerial.

Alega o ilustre representante de que "A hipossuficiência do apenado, devidamente estampada nos autos, obsta o prosseguimento da ação de execução da pena

pecuniária".

Explanou que, "neste sentido, é digno de nota que o C. STJ, por meio de sua 3ª seção, definiu que o inadimplemento da pena de multa imposta concomitantemente com a sanção privativa de liberdade não impede o decreto de extinção da punibilidade na hipótese de hipossuficiência do executado, salientando que a pretérita orientação da Excelsa Corte (no sentido da necessidade do pagamento da pecuniária) se circunscreve aos que possuem condições econômicas para tanto, excluindo, como corolário, os desfavorecidos e mais pobres".

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Observe que na presente ação, o sentenciado foi assistido por Defensor dativo, nomeado pelo convênio Defensoria/OAB, presumindo-se sua hipossuficiência, o que, com esteio na tese fixada no Tema Repetitivo 931 do STJ, pelo qual "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade", autoriza a extinção da punibilidade da multa.

Diante do exposto, e da manifestação ministerial, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA MULTA imposta ao sentenciado David Teles dos Santos.

Diante da preclusão lógica, o trânsito em julgado ocorreu nesta data, dispensada a certidão.

Providencie-se as comunicações necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cerquilho, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA